

가상자산시장 조사결과 조치기준

1. 목적

이 기준은 조사결과 발견된 위법행위에 대한 조치를 함에 있어서 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 위법행위의 동기 및 결과 판단기준

가. 동기·결과의 판단요소

[위법행위 동기]

- (1) 고 의 : 위법사실 또는 그 가능성을 인식하고 위법행위를 한 경우
- (2) 중 과 실 : 당해 행위에 요구되는 주의의무를 현저하게 결한 경우
- (3) 과 실 : 정상의 주의를 태만히 하거나 선량한 관리자의 주의의무를 해태한 경우

[법규위반 결과]

가상자산시장에 미친 영향, 가상자산시장의 공정거래질서, 사회·경제 전반에 미치는 파급효과, 관련법규를 위반한 정도 등을 고려하여 다음과 같이 그 경중에 따라 3단계로 구분한다.

- (1) 사회적 물의야기
- (2) 중 대
- (3) 경 미

나. 판단기준

(1) 법 제10조제1항 위반행위(이하 "미공개중요정보이용행위"라 한다)에 대한 판단기준은 다음 표를 적용한다.

(가) 미공개중요정보를 이용한 자의 경우

결과 \ 동기	고의	중과실	과실
사회적물의야기	A	C	C

중 대	B	C	C
경 미	B	C	C

(나) 미공개중요정보를 타인에게 전달하거나 타인으로 하여금 이용하게 한 자의 경우

결과* \ 동기	고의	중과실	과실
사회적물의를야기	A	C	C
중 대	B	C	C
경 미	B	C	D

* 결과는 해당 정보를 수령한 자로 인하여 발생한 결과의 정도를 말한다.

(2) 법 제10조제2항 및 제3항 위반행위(이하 "시세조종행위"라 한다)에 대한 판단기준은 다음 표를 적용한다.

(가) 시세를 상승시킨 경우

결과 \ 동기	고의	중과실	과실
사회적물의를야기	A	C	C
중 대	B	C	C
경 미	B	C	C

(나) 시세를 하락·방어한 경우

결과 \ 동기	고의	중과실	과실
사회적물의를야기	A	C	C
중 대	B	C	C
경 미	B	C	C

(3) 법 제10조제4항 위반행위(이하 "부정거래행위"라 한다)에 대한 판단기준은 다음 표를 적용한다.

결과 \ 동기	고의	중과실	과실
사회적물의를야기	A	C	C
중 대	B	C	C

경 미	B	C	C
-----	---	---	---

(4) 자기 또는 특수관계인이 발행한 가상자산의 매매, 그 밖의 거래행위에 대한 판단기준
 은 다음 표를 적용한다.

결과 \ 동기	고의	과실
사회적물이야기	A	D
중 대	B	D
경 미	B	E

3. 조치기준

판단결과	조치기준	
A	고 발	영 제22조제2항 및 이 규정 제32조에 따라 C(과징금) 조치를 병과할 수 있음
B	수사기관 통보	
C	과징금	
D	경 고	
E	주 의	
비고	① 조치를 받은 자가 5년 이내에 동일 또는 유사한 위법행위(미공개 중요정보이용행위, 시세조종행위, 부정거래행위 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조, 제176조, 제178조 위반행위를 말한다)를 한 경우에는 가중조치할 수 있다. ② 조치대상이 되는 서로 다른 위법행위가 둘 이상 경합하는 경우에는 가중조치할 수 있다. ③ 위반행위를 은폐 또는 축소하기 위하여 허위자료를 제출하거나 자료제출을 거부하는 경우에는 가중조치할 수 있다. ④ 동일·동종 또는 이종의 원인 사실로 3개 유형 이상의 위반행위를 한 경우에는 가중조치할 수 있다.	

4. 가상자산사업자 등에 대한 조치

가. 임직원에 대한 병과조치

가상자산사업자 등의 임직원이 불공정거래로 인하여 고발 또는 수사기관 통보 조치를 받게 되는 경우에는 다음의 기준에 따라 제32조에 의한 병과조치를 할 수 있다.

임 원	직 원
문책경고 이상	감봉요구 이상

나. 기관에 대한 조치

가상자산사업자 등이 불공정거래로 인하여 고발 또는 수사기관 통보 조치를 받게 되는 경우에는 해당 기관에 대하여 「가상자산업감독규정」에서 정하는 바에 따라 조치할 수 있다.

5. 미공개중요정보이용행위, 시세조종행위 및 부정거래행위에 대한 조치

미공개중요정보이용행위, 시세조종행위 및 부정거래행위가 다른 위법행위(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 금융 관련 법률 위반행위, 횡령·배임 등 형법 위반행위, 기타 법령 위반행위 등)와 관련이 있어 수사기관의 종합적인 수사가 필요하거나, 이용자의 합리적인 판단을 현저히 저해하는 등 금융위원회가 행위의 위법성이 심각하여 형사처벌이 필요하다고 판단한 경우에는 실질적 행위자 또는 법인의 위반 내용을 고발 또는 수사기관 통보 조치할 수 있다.

6. 조치기준 적용의 특례

가. 위법행위가 있었다는 상당한 혐의는 있으나 증거가 불충분하여 수사기관의 수사

가 필요하다고 판단되는 경우에는 수사기관 통보 조치를 할 수 있다.

나. 불공정거래 등의 위법행위가 경미 또는 단순한 범규위반에 해당되나 그 행위자가 횡령·배임행위 등과 관련된 경우에는 수사기관통보 조치할 수 있다.

다. 행위자가 중대한 위법행위로 고발(또는 수사기관통보)되는 경우 그 행위자의 다른 위법행위에 대하여도 동일한 조치를 할 수 있다.

라. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 조치를 감경 또는 면제할 수 있다.

- (1) 주된 혐의자가 아닌 조치 대상자가 불공정거래 혐의를 자진하여 신고한 경우로서 불공정거래 전력이 없는 경우
- (2) 주된 혐의자가 아닌 조치 대상자가 제보한 불공정거래 내용이 불공정거래의 핵심인물을 포함하고 진실에 부합하는 경우로서 관련 증빙 등 혐의 발견에 결정적인 제보·단서를 제공한 경우

마. 조치 대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 불조치할 수 있다.

- (1) 조치 대상자가 사망한 경우
- (2) 법인이 청산사무를 사실상 종결하여 행정처분 통지 대상자의 소재지를 찾을 수 없는 경우 또는 청산등기가 완료된 경우
- (3) 법인이 영업을 폐지한 후 해산 또는 청산 절차를 밟지 않고 있으나 인적·물적 시설 등 법인의 실체가 없는 상태로 방치되어 있어 행정처분이 불가능한 경우